

Số: 127-02/2025/QCĐG-MD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đầu giá tài sản thi hành án dân sự số 127/2024/HDDV-THA ký kết ngày 22/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần 02 ngày 20/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ với Công ty Đầu giá hợp danh Miền Đông;

Công ty Đầu giá hợp danh Miền Đông ban hành Quy chế này quy định cụ thể việc đầu giá tài sản theo nội dung hợp đồng nêu trên tại Công ty Đầu giá hợp danh Miền Đông (sau đây gọi tắt là Công ty), bao gồm các điều khoản như sau:

PHẦN I THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐẦU GIÁ

Điều 1. Tài sản đầu giá

1. Thông tin về tài sản đầu giá:

* **Tài sản 1:** Quyền sử dụng đất có diện tích 322m² (trong đó có 60m² đất ở tại đô thị và 262m² đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 223, tờ bản đồ số 25 tại khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 864018, số vào sổ cấp GCN: CS 19247 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/06/2019 cho ông Nguyễn Tiến Sỹ và bà Vũ Thị Thu Hằng, cập nhập chuyển nhượng cho ông Lê Minh Trung và bà Bùi Lê Ngọc Châu ngày 18/04/2022.

* **Tài sản 2:** Quyền sử dụng đất có diện tích 348m² (trong đó có 60m² đất ở tại đô thị và 288m² đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 224, tờ bản đồ số 25 tại khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 864019, số vào sổ cấp GCN: CS 19248 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/06/2019 cho ông Nguyễn Tiến Sỹ và bà Vũ Thị Thu Hằng, cập nhập chuyển nhượng cho ông Lê Minh Trung và bà Bùi Lê Ngọc Châu ngày 18/04/2022.

* **Tài sản 3:** Quyền sử dụng đất có diện tích 364m² (trong đó có 60m² đất ở tại đô thị và 304m² đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 225, tờ bản đồ số 25 tại khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 864020, số vào sổ cấp GCN: CS 19249 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/06/2019 cho ông Nguyễn Tiến Sỹ và bà Vũ Thị Thu Hằng, cập nhập chuyển nhượng cho ông Lê Minh Trung và bà Bùi Lê Ngọc Châu ngày 18/04/2022.

* **Tài sản 4:** Quyền sử dụng đất có diện tích 380m² (trong đó có 60m² đất ở tại đô thị và 320m² đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 226, tờ bản đồ số 25 tại khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 864021, số vào sổ cấp GCN: CS 19250 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/06/2019 cho ông Nguyễn Tiến Sỹ và bà Vũ Thị Thu Hằng, cập nhập chuyển nhượng cho ông Lê Minh Trung và bà Bùi Lê Ngọc Châu ngày 18/04/2022.

(Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 324/2024/113/CT-TĐG.MDC.BRVT ngày 19/11/2024 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Bất động sản Mạnh Đạt).

* Lưu ý:

- Tài sản được bán riêng lẻ từng tài sản tại phiên đấu giá.
- Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trong trường hợp diện tích hiện trạng thực tế đất thay đổi so với Giấy chứng nhận; diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng



nhận thì người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá phải đảm bảo các quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc sở hữu của ông Lê Minh Trung và bà Bùi Lê Ngọc Châu được đưa ra đấu giá để bảo đảm thi hành án dân sự theo Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 11/10/2024 của Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ.

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản 1: **1.709.510.400 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm lẻ chín triệu, năm trăm mười ngàn, bốn trăm đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Tài sản 2: **1.816.888.320 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười sáu triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn, ba trăm hai mươi đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Tài sản 3: **1.882.967.040 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn, không trăm bốn mươi đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Tài sản 4: **1.949.045.764 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi bốn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 3. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025 (Trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông, địa chỉ: 0.65 (tầng trệt), khu phố 7, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Văn phòng đại diện của Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông tại Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 49, đường Lê Duẩn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 4. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

2. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: **341.902.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu, chín trăm lẻ hai ngàn đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm.

Tài sản 2: **363.378.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi tám ngàn đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm.

Tài sản 3: **376.593.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi ba ngàn đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm.

Tài sản 4: **389.809.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín triệu, tám trăm lẻ chín ngàn đồng) tương đương với 20% giá khởi điểm.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai. Thông tin cụ thể như sau:

+ Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

+ Số tài khoản: 19036549762013

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.

Điều 5. Thời hạn nộp tiền đặt trước

Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông theo quy định.

* **Lưu ý:**

- Khách hàng nộp tiền đặt trước qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông đã cung cấp cho khách hàng đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025.

- Những người tham gia đấu giá không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

Điều 6. Thời hạn và địa điểm xem tài sản

Từ 07 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025 tại nơi có tài sản (Địa chỉ: Khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/03/2025 tại Văn phòng đại diện của Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông tại Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ: Số 49, đường Lê Duẩn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHẦN III

THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 8. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá còn lại vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp theo quy định.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước của người mua trúng đấu giá tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 9. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản

1. Thời hạn giao tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc người mua được tài sản, các bên đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thỏa thuận khác.

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá khi nhận được thông báo bằng văn bản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ. Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để giao tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ phải thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông bằng văn bản.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá (Địa chỉ: Khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điều 10. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

1. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) mà pháp luật quy định người mua trúng đấu giá phải nộp phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá theo thuế suất do Nhà nước quy định.

2. Phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ thanh toán (nếu có).

3. Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng liên quan đến tài sản đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản. Trường hợp chủ cũ của tài sản không thực hiện thì Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm kê khai và nộp thay. Tiền nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan được tính theo quy định của pháp luật hiện hành và được trừ vào tiền bán tài sản.

H. H. E.
C. O. I.
T. U. G. I. A.
H. I. E. N.
V. H. O.

4. Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản, do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

5. Các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến tài sản đấu giá nêu trên, các bên căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện.

PHẦN IV

DĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 11. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua tài sản (nếu có) được đăng ký tham gia đấu giá trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 3 Điều này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 12. Thủ tục đăng ký (mua hồ sơ) tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trực tiếp liên hệ Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tại địa chỉ: 0.65 (tầng trệt), khu phố 7, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Văn phòng đại diện của Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông tại Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 49, đường Lê Duẩn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Người đến mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CCCD/Hộ chiếu để kiểm tra (đối với cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Liên hệ SĐT 0251.626.5508 để được hướng dẫn.

Hồ sơ cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Hồ sơ pháp lý liên quan;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
- Hướng dẫn nộp tiền đặt trước.

Điều 13. Thủ tục nộp hồ sơ tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân đã mua hồ sơ, đề nghị ghi đầy đủ các nội dung và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia đấu giá (nếu có), trực tiếp liên hệ Văn phòng Công ty để nộp hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể như sau:

1. Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu, có dấu Công ty);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu, có dấu Công ty);

- CCCD/Hộ chiếu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

2. Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

Người đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp nộp thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 14. Thủ tục tham gia phiên đấu giá

Khi đến tham gia phiên đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đi thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá chỉ được dẫn thêm 01 người cùng tham dự buổi đấu giá (Người cùng cơ quan, gia đình). Người tham dự buổi đấu giá phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty đấu giá đã ban hành theo quy định.

*** Một số điều cần lưu ý:**

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, đề nghị Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 30 phút.

PHẦN V

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 15. Bước giá, hình thức, phương thức đấu giá

- Bước giá: Tối thiểu 10.000.000 đồng/lần trả giá kể, từ người trả giá thứ hai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 16. Việc trả giá được thực hiện như sau

Tại buổi đấu giá, việc trả giá được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bằng 1 bước giá;

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 17. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

104
VGT
HỢP
ĐỒ
1-T.1

1. Trường hợp rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá thực hiện theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nên giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 18. Truất quyền tham gia đấu giá

1. Truất quyền tham gia đấu giá

Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền người tham gia phiên đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), cụ thể như sau:

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Hậu quả khi bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), cụ thể như sau:

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài

sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Tại phiên đấu giá, người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá.

2. Tiền đặt trước quy định tại Khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

PHẦN VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 127/2024/HDDV-THA ký kết ngày 22/1/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần 02 ngày 20/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ và Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông.

Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia đấu giá phải chấp hành quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ;
- KH đăng ký tham gia đấu giá;
- Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông (công khai theo quy định);
- Lưu: Hồ sơ.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Nghĩa



